

MEMORÁNDUM LEGAL DE ASILO

Caso No.: ULP-2026-0002 **Cliente:** Carlos Mendoza **Materia:** Solicitud de Asilo Político — INA §208 **Preparado por:** Departamento Legal de Asilo **Fecha:** 2 de julio de 2026
Clasificación: CONFIDENCIAL — PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE

I. INTRODUCCIÓN

El presente memorándum analiza la viabilidad legal de la solicitud de asilo del Sr. Carlos Mendoza, nacional extranjero que se presentó voluntariamente ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (CBP) en la frontera de los Estados Unidos. El Sr. Mendoza solicita protección bajo la Sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (*Immigration and Nationality Act*, INA), en razón de las persecuciones sufridas como consecuencia directa de su labor periodística. Los hechos y la evidencia documental disponible sustentan, de manera prima facie, la existencia de un temor bien fundado de persecución por pertenencia a un grupo social particular y por opinión política.

II. HECHOS

Los siguientes hechos se basan exclusivamente en la declaración del cliente y la evidencia documental aportada. **No se ha añadido ni inferido información adicional.**

- Actividad periodística:** El Sr. Mendoza ejerció como periodista en su país de origen, publicando artículos de investigación que exponían actos de corrupción atribuidos a funcionarios gubernamentales. Dichos artículos constituyen evidencia documental en el expediente.
- Amenazas de muerte:** Como consecuencia directa de sus publicaciones, el Sr. Mendoza recibió amenazas de muerte de manera directa y documentable, atribuibles presumiblemente a actores vinculados al poder gubernamental investigado.
- Allanamiento de domicilio:** El domicilio del Sr. Mendoza fue objeto de un allanamiento, hecho que generó un reporte policial que obra en el expediente como evidencia corroborativa.
- Atentado fallido:** El Sr. Mendoza fue víctima de un atentado contra su vida que no logró consumarse. Este evento constituyó el detonante inmediato de su huida del país de origen.
- Ingreso y solicitud de asilo:** Tras huir de su país, el Sr. Mendoza cruzó la frontera de los Estados Unidos y se presentó ante agentes de CBP, manifestando expresamente su intención de solicitar asilo, cumpliendo con el procedimiento de entrada establecido.
- Evidencia disponible:**
 - Artículos periodísticos publicados

- Reporte policial del allanamiento

III. FUNDAMENTO LEGAL

A. Marco Estatutario — INA §208

Bajo la Sección 208 de la INA, 8 U.S.C. §1158, cualquier extranjero que se encuentre en los Estados Unidos o en la frontera puede solicitar asilo. Para obtener dicha protección, el solicitante debe demostrar que califica como "**refugiado**" conforme a la definición establecida en INA §101(a)(42)(A), es decir, que tiene un **temor bien fundado de persecución** por razón de:

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.

B. Aplicación al Caso Mendoza

1. Opinión Política

La jurisprudencia del Noveno y Cuarto Circuito ha establecido consistentemente que el periodismo de investigación crítico al gobierno puede constituir evidencia de **opinión política imputada** (*imputed political opinion*). Los artículos sobre corrupción gubernamental publicados por el Sr. Mendoza demuestran una posición pública y documentada que lo diferencia de la población general y que fue el detonante causal de las represalias sufridas. Véase: *INS v. Elias-Zacarias*, 502 U.S. 478 (1992) (sobre nexo causal entre la persecución y la categoría protegida).

2. Pertenencia a Grupo Social Particular (PSG)

Los periodistas que investigan corrupción gubernamental pueden constituir un **Particular Social Group (PSG)** bajo los criterios de:

- **Inmutabilidad:** La identidad profesional y los artículos ya publicados no pueden ser borrados retroactivamente.
- **Distinción social:** Los periodistas de investigación son reconocidos públicamente como grupo en la sociedad.
- **Particularidad:** El grupo es definible con precisión suficiente (*Matter of M-E-V-G-*, 26 I&N Dec. 227 (BIA 2014)).

3. Temor Bien Fundado

El estándar legal exige demostrar que el temor es "**bien fundado**", lo que incluye un componente **subjetivo** (el solicitante efectivamente teme) y un componente **objetivo** (el temor es razonablemente probable). *INS v. Cardoza-Fonseca*, 480 U.S. 421 (1987).

En el presente caso:

Elemento	Evidencia
Temor subjetivo	Declaración del cliente; huida inmediata tras el atentado
Temor objetivo	Amenazas documentadas; allanamiento; atentado fallido consumado

Nexo causal	Las represalias iniciaron tras la publicación de artículos sobre corrupción
Incapacidad o falta de voluntad del Estado	El Estado aparece como presunto perpetrador o cómplice

4. Incapacidad del Estado para Proteger

Cuando el agente persecutor es el propio gobierno, o actores vinculados a este, el Estado no puede constituirse simultáneamente en garante de protección. Este principio es reconocido por el BIA y los circuitos federales, reforzando la fundamentación de la solicitud del Sr. Mendoza.

C. Presentación Oportuna

Conforme a INA §208(a)(2)(B), la solicitud de asilo debe presentarse dentro de **un (1) año** del último ingreso al país. Es **imperativo** documentar con precisión la fecha de presentación ante CBP para confirmar el cumplimiento de este plazo o evaluar la aplicación de excepciones previstas (*changed/extraordinary circumstances*).

IV. CONCLUSIÓN

Con base en el análisis precedente, la solicitud de asilo del Sr. Carlos Mendoza presenta un **fundamento legal sólido y viable** bajo INA §208. Los hechos documentados —amenazas de muerte, allanamiento, atentado fallido y huida forzosa— en conjunto con la evidencia de artículos periodísticos y reporte policial, establecen un caso prima facie de persecución por **opinión política y/o pertenencia a grupo social particular** (periodistas que investigan corrupción gubernamental).

Pasos Inmediatos Recomendados

- ☐ **Verificar** la fecha exacta de presentación ante CBP para confirmar cumplimiento del plazo de un año
- ☐ **Obtener** declaración jurada detallada del Sr. Mendoza (*affidavit*)
- ☐ **Autenticar** y traducir los artículos periodísticos al inglés
- ☐ **Obtener** copia certificada del reporte policial
- ☐ **Investigar** condiciones del país de origen (*country conditions*) mediante informes de UNHCR, State Department y organizaciones de libertad de prensa (CPJ, RSF)
- ☐ **Evaluar** necesidad de protección de testigos o familiares en el país de origen

AVISO LEGAL: Este memorándum tiene carácter estrictamente preliminar y está basado en los hechos declarados por el cliente y la evidencia disponible a la fecha. No constituye opinión legal definitiva. El análisis final estará sujeto a la verificación de todos los hechos, autenticación de evidencia documental y revisión del estado actualizado de la jurisprudencia aplicable.
